

한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다

도시공학과 4학년 서윤지 (2021143503)

I. 서론

주택단지 내에는 입주민들의 생활 복리를 위한 공동시설이 존재한다. 어린이 놀이터, 근린생활시설, 유치원, 주민 운동 시설, 경로당 등은 이러한 '복리시설'에 속한다. 도시 조례에는 세대 수에 따라 갖추어야 할 복리시설이 명시되어 있다. 복리시설이 주택단지 내 입주민들을 위해 지어진 것은 사실이지만, 어린이 놀이터와 같이 열린 공간은 인근에 거주하는 어린이들도 놀러와 공공시설처럼 이용하는 경우가 왕왕 있다. 아이들에게 놀이터는 친구들과 만나서 놀 수 있는 장소일 뿐, 자신이 이 아파트의 입주민인지, 부모님께서 놀이터 시설 유지를 위해 관리비를 내시는지는 중요한 부분이 아니다. 하지만 몇 해 전부터 종종 뉴스나 인터넷 기사를 통해 노는 아이들에게 입주민이 아니면 나가라며 등 떠미는 경우가 있었다든지, 입주민들의 항의 끝에 어린이 놀이터 앞에 '외부인 출입 금지' 팻말을 붙인 일들이 발생했다는 것을 확인할 수 있었다. 이제는 아예 펜스를 설치해 입주민용 출입 카드를 통해서만 주택 단지를 드나들 수 있도록 한 경우도 심심치 않게 발견할 수 있다.

본 글에서는 커뮤니티 분리 중 '주거지 분리', 특히 주거지 내 '놀이터에서의 분리' 현상에 주목하고자 한다. 놀이터는 단순히 아이들의 놀이 공간이 아니라, 자아 형성의 초기 단계에 있는 인간이 유동적인 사회를 경험하고 다양한 상황 속에서 관계를 맺으며 정체성을 형성하는 중요한 장소이다. 그런데 최근 사회에서는 해당 주거지, 보통 아파트 단지에 거주하는 아이들만이 아파트 내 놀이터에 출입할 수 있도록 제한하는 경우가 생겨나고 있다. 이러한 놀이 공간의 분리 현상이 커뮤니티 분리 현상의 문제점으로 거론되는 배제와 차별을 야기하는 것에서 나아가, 왜 사회적 문제를 야기하는지에 대해 논하고자 한다.

II. 본론

커뮤니티의 형성과 분리

놀이터 분리 현상에 대해 논하기 전에, 이를 포괄하는 '커뮤니티 분리' 현상에 대해 먼저 살펴보고자 한다. 우선 커뮤니티란 무엇인가? 커뮤니티의 사전적 의미는 '자연에 의하여 자연 발생적으로 이루어진 공동 사회'이다. 나아가 커뮤니티의 '주민은 공통의 사회

관념, 생활 약식, 전통, 공동체 의식을 가진다'고 설명되어 있다.¹ 이처럼 초기에는 우연한 거주지의 위치가 커뮤니티를 형성하는 기준이 되었으며, 이들은 서로 생존을 도우며 커뮤니티를 발전시켜왔다. 하지만 사회 구조의 복잡성이 증가하면서 사람들은 그보다 다양한 기준에 따라 커뮤니티를 형성하며 지내게 되었다. 거주지 위치의 동질성에서 나아가 취미, 교육기관, 관심사, 그리고 트라우마의 동질성까지 여러 동질성을 중심으로 사람들이 뭉쳤다가 흩어지기도 한다. 그리고 그 동질성을 만들어내는 원인도 '단순 우연'보다는 복잡해졌다.

이때 커뮤니티는 그것의 형성과 동시에 '분리'를 수반한다. 어떠한 커뮤니티가 형성되었다는 것은 그 커뮤니티를 설명해주는 사회의 비가시적인 특징이 인지되어 이를 경계로 삼았다는 것이다. 우리는 현대사회에서 여러 커뮤니티의 생성과 분리를 목격하고, 겪게 된다. 태어나면서 가족, 혹은 나를 양육할 누군가를 만나 커뮤니티를 처음 형성하고, 이후 사회를 살아가며 여러 친구, 지인, 혹은 간접적인 영향을 서로 주고받는 누군가와 커뮤니티를 형성한다. 그리고 이 과정을 죽을 때까지 반복한다. 앞서 언급했듯 커뮤니티의 형성은 경계의 존재를 전제하기에, 이 끝없는 과정 속에서 우리 사회에는 셀 수 없이 많은 구분선이 드러나게 된다.

인간이 인간으로 살아남기 위하여

이처럼 모든 인간은 커뮤니티를 이루며 살아간다. 혼자 힘으로 살아간다고, 혹은 살아가고 싶다고 생각하는 사람도 결국엔 크고 작은 커뮤니티 속에 속하게 된다. 인간의 생존 방식이 그러하기 때문이다. 생명을 부지하여 종의 멸(滅)을 면하기 위한, 집단적 목적뿐 아니라, 각각의 인간이 '인간'으로 살아남기 위해서는 커뮤니티가 필요하고, 필요했다.

인간이 인간으로 살아남는다는 것은 무엇인가? 조르조 아감벤은 '아우슈비츠의 남은 자들'에서 아우슈비츠 수용소의 역사를 바탕으로 '인간성'에 대한 논의를 풀어간다. 아우슈비츠에서도 발견될 수 있었던 인간성의 핵심요소는 바로 '소통'이었다. 정신분석학에서는 인간이 다른 동물들과 달리 '정신'을 갖고 태어난다고 해석한다. 하지만 정신을 갖고 있다는, 구조적 측면을 만족했다는 것만으로 살아남은 인간이 되기 어렵다. 라캉의 욕망이론에도 등장하듯, 인간은 '타자'의 영향을 받아 주체를 구성해간다. 생물학적인 인간(zoe)으로 태어나 타자와의 상호작용을 통해 정치적, 사회적 존재(bios)가 된다. 타자와의 상호작용, 소통, 언어의 주고받음이 결국 인간성을 형성하는 것이다.

¹ 표준국어대사전

배제와 차별

이러한 맥락에서 커뮤니티는 인간성 형성에 있어 핵심적인 역할을 수행한다. 커뮤니티는 본래 인간성이 형성하고 발전될 수 있는 '소통의 공간'으로 작동하며 사람들 간의 관계를 연결하고, 소통을 증폭시킨다. 그러나 커뮤니티의 형성이 되려 사람들 간 분리를 유발한다는 양면적인 특성 역시 존재한다는 사실을 묵과할 수 없다. 커뮤니티 내 소통을 강화하고, 커뮤니티 내 유대감을 강화한다는 사실은 곧, 커뮤니티 외부의 존재들에 대한 배제, 나아가 외부 존재에 대한 멸시로 이어질 수 있음에 주목해야 한다. 인간성을 구성하는데 핵심적 역할인 '소통'에 있어 그 대상이 오로지 커뮤니티 내 인물들로 한정될 수 있다는 명백한 한계가 존재한다. 특히 현대 사회에 들어 커뮤니티는 보다 다양한 잣대를 이유로 커뮤니티 외부의 존재에 대한 소통을 거부하며, 커뮤니티는 점차 배제와 차별의 근거로 변질되고 있다.

대표적인 배제와 차별의 근거로써 작용하는 커뮤니티 분리의 사례로 '주거지 분리 현상'을 들 수 있다. 넓은 의미로 주거지 분리 현상은 특정 경제적, 사회적 계층이나 인종 집단이 특정 지역에 집중적으로 거주하고, 이로 인해 다른 계층이나 집단과 분리되는 현상을 말한다. 하지만 우리나라에서 문제로 거론되는 주거지 분리의 대표적 기준은 '경제적 요인'이다. 자본주의가 극화됨에 따라 점차 주거지를 결정하는 가장 큰 요인이 자산이 되었고, 소득에 따른 주거지의 분화가 더욱 심해졌다. 소득이 높은 이들은 그들만의 커뮤니티를 형성하여 안전한 주거단지, 학구열이 높은 학군을 조성하는 등 그들만의 목표를 달성하고자 했다. 자본주의에 의해 경제적 요인을 바탕으로 주거지가 분화되는 커뮤니티 분리 현상에서 나아가, 최근에는 주거 단지 내 출입 자체를 금하는, 즉 분리의 정도를 더욱 심화하여 아예 단절하고자 하는 문화도 생겨나기 시작했다.

종종 뉴스나 인터넷 기사를 통해 노는 아이들에게 입주민이 아니면 나가라며 등 떠미는 경우가 있었다거나, 입주민들의 항의 끝에 어린이 놀이터 앞에 '외부인 출입 금지' 팻말을 붙인 일들이 발생했다는 것을 확인할 수 있다. 혹은 아예 펜스를 설치해 입주민용 출입 카드를 통해서만 주택 단지를 드나들 수 있도록 한 경우도 심심치 않게 발견할 수 있다.

외부 어린이가 아파트 놀이터에 출입하는 것을 금지해도 되는지에 대한 법적 입장은 어떠할까? 주택법 제2조에 따라 주택단지 입주자의 생활복리를 위한 공동시설인 복리시설로 분류되는 아파트 놀이터는 분양자들의 지분에 의한 공동소유이자 사유재산에 해당한다. 공용시설에 대한 이용 방법을 어떻게 설정하느냐는 분양자들의 합의에 따르는 것이 원칙이며, 그 합의가 사회풍속에 반하는 정도가 아니라면, 원칙적으로 합의는 법적 효력을 지닌다. 따라서 만일 외부인의 아파트 놀이터 출입을 금지하는 것으로 입주자들이 합의를 했다면, 그 결정에 법적 근거가 마련된다는 것이 일반적인 접근이다. 반면, 공동주택관리법 시행령 제29조 2는 '관리주체는 입주자 등의 이용을 방해하지 아니하는 한도

에서 주민공동시설을 인근 공동주택단지 입주자 등도 이용할 수 있도록 허용할 수 있다'고 명시한다. 이러한 시행령의 취지를 고려하면 입주자들의 단순한 합의를 근거로 외부인의 출입을 막는 것을 위법할 수 있다는 의견도 존재한다.²

어떠한 법적 해석을 따라야 하는지에 대해서 의견이 분분하다. 하지만 위법한지 아닌지가 윤리적으로 옳고 그른지까지 설명해주지는 못한다. 또한 법적 모호성이 자리한 현재 윤리적 측면에 대한 고찰은 부족하다. 나는 이것의 필요성을 느껴 어린이 놀이터의 폐쇄성이 윤리적으로 어떻게 해석될 수 있는지 살펴보려고 한다.

놀이 공간과 아이들

아파트 놀이터에 외부 어린이 출입을 금지하는 현상은 어떠한 특성을 지니는가? 놀이터 분리 현상에 대해 분석하기 위해, 우선 놀이 공간의 특성에 대해 다룬 후, 아이들의 특성에 주목해 아이들의 놀 권리를 보장해야 하는 이유에 대해 논증하고자 한다.

놀이 공간은 기존 사회 질서와 위계에서 벗어나 새로운 질서와 관계를 형성하는 중요한 장소이다. 놀이 공간의 특성에 대해 빅터 터너의 '제의에서 연극으로'를 바탕으로 서술하고자 한다. 그의 저서에는 '전이역'이라는 개념이 등장한다. 이는 하나의 상태에서 다른 상태로 넘어갈 때의 중간 단계이다. 이 상태는 기존의 질서로부터 자유롭고, 규정되지 않았기에 기존의 질서를 역전시킬 수 있으며 억압되었던 욕망 행동 등을 표출할 수 있는 영역이다. 보다 구체적으로 터너는 전이역에 대한 설명을 3개의 단계를 통해 구체화한다.

터너는 사회 전체의 계절적 변화를 포함한 '거의 모든 유형의 제의들이 통과라는 과정적 형식을 가지고 있는 것'으로 간주한다. 통과의례는 분리, 전이, 통합의 3단계로 구분된다. 첫 번째 단계인 '분리'에서는 신성한 시공간과 세속적 시공간이 구분된다. 다음으로 중간 단계인 '전이'에서는 제의의 주체들이 사회적인 지위나 문화적 상태 등을 거의 가지고 있지 않은 사회적 중간 상태가 된다. 마지막 단계인 '통합'에서는 제의의 주체들이 전체의 사회 속에서 새롭고 안정되며, 분명한 위치로 돌아간다. 이 단계는 '대개 어떤 형상된 지위, 즉 문화적으로 좀 더 나은 하나의 단계로의 발전을 표상한다.' 우리 사회 안에는 이러한 '전이역'이 제도 속에 존재함으로써 새로운 질서와 관계를 형성한다.³ 선거 제도를 통해 기존 정계 구성원을 바꿀 수 있는 등, 자연적인 법칙과는 달리 가변적이라는 특징을 지닌 인간이 만든 법칙을 통해 사회의 발전을 꾀할 수 있게 된다.

놀이공간도 이러한 전이역의 역할을 사회에서 수행한다. 아이들은 놀이터에서 아이를

² 이정민 & 박시몬. (2023년04월04일). 아파트 안 살면 어디서 노나요?. *단비뉴스*

³ 빅터 터너. (1996). *제의에서 연극으로*. 현대미학사.

돌보는 엄마가 되기도 하고, 세상을 구하는 영웅이 되기도 하며, 동물이 되기도, 무생물이 되기도 한다. 이러한 놀이공간에서의 일상과의 거리두기는 비단 어린 아이들 뿐 아니라 성인들도 경험한다. 예를 들어, 영화관에서 영화를 통해 일상에서는 생각지도 못했을 상황에 몰입하게 되거나, 예술 작품을 감상하며 새로운 감정을 느끼는 것은 일상적인 질서와 위계에서 벗어났기에 가능한 경험이다. 이러한 놀이공간에서는 다양한 상징이 사용된다. 저서에서 상징은 기표와 기의로써 '다양한 가변성 속에 존재'한다고 말한다. 또한 '그 다양한 가변성은 가변성을 특정한 여러 사례들 안에 극복하고, 축소함으로써 그리고 동시대의 사물들을 이해하고 처리하는데 장애가 되는 그 이전에 자명했던 원리들을 문제삼음으로써 인간이 살고 있는 세계에 질서를 부여하고, 무질서를 창조적으로 활용'할 수 있게 한다. 이처럼 놀이공간에서 사용된 가변적인 상징을 통해 당연했던 사실에 의문을 표하고 기존보다 나은 단계로 나아갈 수 있다.

또한 '상징은 이러한 창조적, 혁신적 행동을 진작시키고, 상황에 따라 변화하는 그러한 행동들의 결합 관계 속에서 어떤 수단이나 목적에 감정과 욕망을 침투시킴으로써, 그러한 행동의 방향을 더 나간다.'⁵ 이처럼 아이들은 놀이 공간에서 가려져 있던 욕망을 가변적인 상징에 투여하여 행동으로 표현하는 등 사회의 질서에 억눌려있던 자아를 드러낼 수 있게 된다.

결국, 놀이공간은 자본주의에 따라 거주지가 경제적 능력에 따라 분리되는 등의 화폐 질서를 포함한 기존의 사회 질서에서 벗어나 일상적으로 받아들인 것들을 의심하고, 억눌린 욕망을 표출하여 보다 건강하고 원활한 사회 질서를 만들어내는 역할을 한다는 점에서 의의를 가진다. 이와 더불어 자신의 역할에서 벗어나 상징을 통해 새로운 관계를 맺고 소통을 한다는 점에서 개인의 정체성 형성의 공간이 된다는 점에서 의의를 지닌다. 이렇듯 놀이공간은 사회를 더 나은 방향으로 변화하게 하고, 개인의 자아를 더 자유로운 조건에서 확립할 수 있게 한다는 사회적인, 그리고 개인적인 측면에서 중요한 역할을 한다. 따라서 놀이터와 같은 놀이공간 만큼은 사회 질서에 귀속되지 않도록 보호하는 것이 필수적이며, 그것이 놀이공간의 존재 의의를 해치지 않는 방향이다.

그렇다면 왜 아이들에게 놀이 공간은 더 보장되어야 하는 공간인가? 그 이유는 어린 아이의 특성에서 찾을 수 있다. 아이들의 경우, 정체성이 형성되는 상태이며, 사회 속 맺는 관계를 통해 사회에 대한 인식과 사회 속 자신에 대한 정의를 내리는 과정을 거친다. 즉, 수많은 소통과 관계 맺음을 통해 아이들은 정체성을 이루고, 우리 사회의 일원으로서

⁴ 빅터 터너. (1996). *제의에서 연극으로*. 현대미학사.

⁵ 빅터 터너. (1996). *제의에서 연극으로*. 현대미학사.

자격을 갖추게 된다. 아이들이 정체성을 형성하고, 사회에 대한 인식을 형성하는데 있어 맺는 여러 관계 중, 놀이 공간에서의 관계는 그 어떤 관계보다 중요성을 가진다 할 수 있다. 앞서 정리한 바와 같이, 놀이 공간의 경우, 기존 사회질서에서 벗어나 혁신과 창조의 영역으로 개인을 이끌며, 새로운 관계 형성을 이루는데 핵심적인 역할을 수행한다. 이러한 특성은 특히 아이들에게 더욱 더 크게 발현되는데, 아직 정체성이 완전히 형성되지 않은, 그리고 정체성이 형성되고 있는 과정의 아이들에게 놀이 공간은 그들이 앞으로 어떤 정체성을 가질지에 대해 그 가능성을 확대하는 역할을 수행한다. 즉, 놀이 공간을 통해 다양한 관계를 맺고, 소통을 하며, 나아가 사회 질서로부터 보다 자유로운 상태에서 스스로를 형성할 수 있으며, 이러한 과정에서 만들어진 정체성은 결국 그 아이가 사회의 한 구성원이 될 때 큰 영향을 미치기에 아이들의 놀이 공간은 정체성 형성에 있어 중추적 역할을 수행한다.

아이들의 놀이 공간이 본질적 목적을 수행하기 위해선 결국 사회 외부적 질서나 위계 질서로부터 자유로운 공간을 보장할 필요가 있다. 모든 유아는 한 사회의 구성원이기에 누구나 놀이 공간을 보장받고, 자신의 정체성을 형성할 기회를 부여 받을 권리와 자격이 있다.

부모의 대물림 욕구

지금까지 아이들의 놀 권리가 왜 훼손되어서는 안 되는지, 이와 함께 아이들에게 놀이 공간을 보장해주는 것의 중요성에 대해 서술하였다. 그렇다면 아이들의 놀 권리를 훼손하는 아파트 놀이터 외부 어린이 출입 금지 현상은 왜 발생하는가? 이는 부모의 대물림 욕구의 결과로 해석한다. 나아가 이런 대물림 욕구는 인정 욕구에서 비롯되었다고 생각한다. 인정에 대한 욕구는 커뮤니티 분리를 심화하는 주요 원인에 해당한다. 사회적으로 역할, 혹은 위치가 비슷한 사람들은 동질성에 의해 모이고, 커뮤니티를 형성하는데, 이들 일부는 자신들의 사회적 성취를 인정받고자 이를 달성하지 못한 사람들과 자신들을 더욱 분리하고자 한다. 주거지 분리도 마찬가지이다. 부모들은 자신들이 이룩한 사회적 성취를 자녀들에게 물려주고자 하며, 이러한 욕구는 다른 사회적 지위의 사람들을 배제하려는 형태로 나타난다. 그리고 그것의 가장 쉬운 방법이 주거지를 분리하고, 심하게는 출입을 막는 것이다. 부모들은 자신들의 자녀가 '다른 계층'의 아이들과 섞여 다니지 않기를 바라며, 따라서 놀이 공간 역시 분리의 예외가 될 수 없었다. 결과적으로, 사회 질서로부터 자유로워야 하는 놀이 공간이 기존의 위계와 질서에 의해 통제되고, 이는 아이들이 제약 없이 자아를 형성하는 데 부정적 영향을 미친다.

놀이 공간은 모든 아이들에게 평등하게 열려 있어야 한다. 놀이 공간의 분리는 단순한 배제가 아니라, 한 사회의 미래를 만들어갈 어린이들에게 불평등을 내재화하고, 사회적

통합을 저해하는 심각한 문제로 이어질 수 있기 때문이다.

이와 같은 문제는 단순한 법적 규제를 강화하는 것으로 해결되기 어렵다. 커뮤니티와 놀이 공간의 분리 현상에 대한 윤리적인 고찰이 필요하며, 이를 통해 아이들의 놀 권리 와 놀이공간의 본질을 회복하기 위한 인식의 변화가 이루어져야 한다.

III. 결론

아이들의 놀 권리는 반드시 보장되어야 한다. 이는 단순히 여가의 문제가 아니라, 아이들의 건강한 정체성 형성과 사회의 통합을 위해 필수적인 권리이다. 부모가 자신의 성공을 자녀에게 물려주고자 하는 것은 자연스러운 심리일 수 있다. 하지만 그러한 욕구가 다른 아이들을 배제하거나, 아이들 사이에 불평등을 조장하는 방향으로 발현되어서는 안 된다.

사회 구성원이라면 꼭 보장되어야 하는 기본적인 요소들이 존재하는데, 아이들의 놀 권리가 그 중 하나이다. 한 가정의 문제가 아니라, 한 사회의 미래와 직결된 문제이기 때문이다. 나이지리아에는 '한 아이를 키우기 위해서는 온 마을이 필요하다.'라는 속담이 존재한다. 그만큼 한 아이가 온전하게 성장하도록 돌보고 가르치는 일은 한 가정만의 책임이 아니다. 속담과 같이 부모들은 자신의 아이만을 챙기는 것에 머무르지 않고, 사회의 모든 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 책임감을 가져야 한다. 이것이 결국 미래 세대를 위한 건강한 사회를 만드는 길이기 때문이다.

결국, 사회 구성원 모두가 책임감을 가지고 우리의 아이들 뿐 아니라, 우리 사회의 모든 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 환경을 조성하는 데 힘써야 할 것이다. 이는 사회의 여러 분리 현상으로 인한 문제들에 대한 해결의 출발점이자, 우리 사회의 지속 가능한 발전을 위한 첫 걸음이 될 것이다.

IV. 참고문헌

조르조 아감벤. (2012). *아우슈비츠의 남은 자들: 문서고와 증인*. 새물결.

빅터 터너. (1996). *제의에서 연극으로*. 현대미학사.

최가영. (2019년). "아파트 입주민 외 어린이 놀이터 출입금지"에 상처난 동심. *YTN*.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_201906041655068974

김보미, 김지혜, 김한솔, &배문규. (2022년10월18일). 도시 전체가 '노키즈존'...놀이터가 7만개인데 "놀 곳이 없어요". *경향신문*.
<https://m.khan.co.kr/national/national-general/article/202210110600011>

이정민 & 박시몬. (2023년04월04일). 아파트 안 살면 어디서 노나요?. *단비뉴스*.
<http://www.danbinews.com/news/articleView.html?idxno=22980>

이상호 & 신선옥. (2018). *도시재생, 젠트리피케이션 그리고 공간 불평등: 서울시 사례를 중심으로*. 한국노동연구원 KLI 패널 워크페이퍼. 4.

은석 & 이혜림. (2019). *도시 서울의 공간불평등 검토: 어린이 놀 공간의 차이를 중심으로*. 서울광역청년센터.
<https://www.smyc.kr/report/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsljtzOjQ6InBhZ2UiO2k6NTt9&bmode=view&idx=18046325&t=board>